

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יסמין פרידמן
יוראי להב הרצנו

פ/4685/25

הצעת חוק חיזוק הפיקוח על עבירות צער בעלי חיים (תיקוני חקיקה), התשפ"ד–2024

- מטרת החוק 1. מטרתו של חוק זה להרחיב ולייעל את סמכויות הפיקוח והאכיפה ביחס לעבירות הקבועות בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994.¹
- תיקון חוק צער בעלי חיים 2. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994,² בסעיף 8(א), אחרי "פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח–2008" יבוא "או פקח שמונה לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998".³
- תיקון חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) 3. בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח–2008⁴ –
- (1) בסעיף 1, בהגדרה "רשות מקומית", בסופה יבוא "או איגוד ערים שבין עיסוקיו וטרינריה";
- (2) בסעיף 2(ב), אחרי "רשות מקומית קטנה" יבוא "או איגוד ערים שבין עיסוקיו וטרינריה".

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

תיקון חוק גנים 4. בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-
לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
1998⁵, בתוספת, בסופה יבוא :

"(30) חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994."

דברי הסבר

אין חולק על החובה המוסרית והחוקית להגן על בעלי חיים ולצמצם ככל הניתן את סבלם. חובה זו מוסדרת בחוקים שונים ובראשם חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן – חוק צער בעלי חיים).

מידי שנה מבוצעות עבירות רבות וחמורות כלפי בעלי חיים. האכיפה בנושא אינה מספקת ומעשים רבים של התעללות בבעלי חיים אינם מטופלים. הדבר נובע, בין היתר, ממיעוט גורמי אכיפה מוסמכים. חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008 (להלן – חוק הרשויות המקומיות), מאפשר הסמכה של פקחים של רשויות מקומיות כהגדרתן בחוק, לשם אכיפת החוקים המנויים בתוספת, ביניהם חוק צער בעלי חיים.

בפועל, רוב הפקחים שמוסמכים לעניין אכיפת חוק צער בעלי חיים הם וטרינרים המועסקים ברשויות המקומיות. עם זאת, ההגדרה של "רשות מקומית" בחוק הרשויות המקומיות אינה כוללת איגודי ערים שעוסקים בוטרינריה, לרבות איגודי ערים שהוקמו למטרה זו באופן בלעדי, ולכן לא ניתן להסמיק כפקחים וטרינרים המועסקים בהם, על אף שאלה מספקים שירותים וטרינריים לרשויות המאוגדות תחת האיגוד. כך נוצר מצב בו באותן רשויות מאוגדות לא קיימים פקחים המוסמכים לאכוף את חוק צער בעלי חיים ותקנותיו.

לאור זאת, מוצע לתקן את חוק הרשויות המקומיות כך שהגדרת 'רשות מקומית' תכלול גם איגוד ערים שעיקר עיסוקו וטרינריה על מנת לאפשר את הסמכת הוטרינרים המועסקים בהם כפקחים. כמו כן, במקרים רבים עבירות של צידה, סחר, החזקה ופגיעה בבעלי חיים שהם ערכי טבע מוגנים וחיות בר מוגנות מתבצעות בד בבד עם עבירות צער בעלי חיים, נמצאות בסמכות פקחי רשות הטבע והגנים, אשר עוסקים, בין היתר, בהגנה על ערכי טבע מוגנים ובכללם בעלי חיים, ועל חיות בר מוגנות לפי החוק להגנת חיות הבר, התשט"ו-1955. כיום, לשם ביצוע פעולות אכיפה והגשת כתבי אישום בעבירות צער בעלי חיים, צריכה רשות הטבע והגנים לעבוד בצד המשטרה והתביעה המשטרתית או הפרקליטות. על מנת לאפשר אכיפה יעילה ומהירה יותר, מוצע להסמיק גם את פקחי רשות שמורות הטבע והגנים לבצע פעולות פיקוח ואכיפה מכוח חוק צער בעלי חיים, על ידי תיקון התוספת לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, הכוללת דברי חקיקה שונים הקשורים לעבודת פקחי הרשות, ומאפשרים להעניק להם סמכויות נדרשות לפיהם לשם ביצוע תפקידם. הצורך בתיקון כאמור עלה גם מגורמי רשות הטבע והגנים בישיבות ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושאי צער בעלי חיים לאורך השנים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בסיוון התשפ"ד (24.06.2024)

⁵ ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

